

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE PONCE

MUNICIPIO DE JUANA DÍAZ, et al.	CASO CIVIL NÚM.: PO2025CV00467
Demandantes	Salón 601
V.S.	SOBRE:
GALICIAS DEL MAR CDBG-MIT LLC	INJUNCTION ESTATUTARIO AL AMPARO DEL
Demandado	ARTÍCULO 14.1 DE LA LEY 161-2009, SEGÚN
	ENMENDADA

OPOSICIÓN A MOCIÓN DISPOSITIVA PRESENTADA POR LA PARTE
DEMANDADA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte demandante, por conducto de los abogados que suscriben y muy respetuosamente ALEGAN y SOLICITAN:

I. INTRODUCCIÓN

El 25 de marzo de 2025, la parte demandada presentó una moción dispositiva en la cual acumuló planteamientos desestimatorios sujetos a estándares procesales distintos, a saber: desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2 y sentencia sumaria al amparo de la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.2.

En la porción de moción de desestimación, se arguye que los remedios solicitados por los demandantes no están comprendidos en el Artículo 14.1 de la Ley 161-2011, según enmendada, 23 L.P.R.A. § 9024. Aunque la parte demandante está plenamente convencida de que ha presentado reclamaciones coloreables al amparo del referido estatuto, hemos determinado que las mismas requieren un análisis que va más allá del lenguaje literal del estatuto y, en su consecuencia, pueden generar un proceso deliberativo que pudiese incluir litigación apelativa interlocutoria, lo que a su vez inevitablemente retrasaría el desenlace del litigio. En la medida en la que se acumularon reclamaciones en la alternativa al amparo de las cuales los demandantes pueden igualmente acceder al remedio que procuran, hemos optado por **desistir** de la porción de la reclamación al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2011, en aras agilizar y simplificar el trámite. Por aquello de que no quede duda de que la reclamación ahora desistida se presentó al amparo de un fundamento coherente, igual hemos consignado para récord en la presente moción, las razones por las que entendemos que hubiésemos tenido derecho a acceder a remedios al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2011. A tales efectos, en los próximos días estaremos presentando una moción para

solicitar autorización para presentar una segunda demanda enmendada, con la correspondiente alegación adjunta a la misma.

La porción de sentencia sumaria se concentra en planteamientos de justiciabilidad. Concretamente se plantea que los demandantes poseen legitimación activa para promover la acción y que la parte demandada no ostenta legitimación pasiva requerida para que contra ella se pueda ordenar la concesión de los remedios impetrados.

Atendemos los referidos planteamientos en el mismo orden en el que fueron proferidos.

II. ACLARACIÓN DE UMBRAL

Previo a entrar a discutir los argumentos expuestos en la porción de la moción dispositiva articulada al amparo de la Regla 10.2 nos parece fundamental reseñar que los argumentos allí contenidos están **limitados** a la reclamación articulada al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2011. La cual, al ahora ser desistida, deja pendientes de adjudicación únicamente las reclamaciones de sentencia declaratoria y de interdicto clásico que no se atienden en la moción presentada.

Este Honorable Tribunal adelantó solo habría de considerar la reclamación de Artículo 14.1 durante la vista de remedio interdictal que señaló. Este es un uso legítimo, razonable y prudente de la amplia discreción judicial en el manejo de asuntos ante su consideración. Véase Piñero González v. AAA, 146 D.P.R. 890, 902-903 (1998) (reiterando que “los tribunales, al confrontarse con querellas o demandas con causas de acción y partes múltiples, tienen amplia discreción sobre el manejo del caso con el propósito de lograr la resolución de este de la forma más justa, rápida y económica posible”, lo cual le permite, entre otras cosas “separar causas de acción o controversias, consolidar trámites, determinar a la luz de las circunstancias de cada caso”). Sin embargo, dicha decisión de manejo de caso no implica que el Tribunal haya desestimado o descartado sumariamente las reclamaciones que decidió no considerar dentro del proceso interdictal inicial.

Es un principio axiomático de nuestro ordenamiento procesal civil que una alegación inicial (demanda, contestación, reconvención, etc.) puede acumular una cantidad irrestricta de causas de acción y, aún si todas menos una de esas causas es desestimada, ello no sería óbice para la concesión del remedio solicitado en esa causa. Véase 32 L.P.R.A. Ap V, R. 6.1 (estableciendo en su última oración que “[p]odrán ser solicitados remedios alternativos o de diversa naturaleza”). La regla incluso permite la formulación de alegaciones que sean inconsistentes entre sí. Hernández Brunet v. Hernández Colón, 130 D.P.R. 248, 257 (1992); véase también Cobra Acquisitions LLC v. Municipio de Yabucoa, 210 D.P.R. 384, 395-396 (2022) (citando al tratadista José Cuevas Segarra). Esta norma usualmente se ilustra con el ejemplo de una demanda en la que

el demandante reclama que la cabra de su vecino saltó la verja de la finca y se comió la lechugas que en su finca siembra y el demandado, en su alegación responsiva, alega que: “el demandante no tiene una finca; si tiene una finca no siembra nada en ella; si siembra algo, no es lechuga; si siembra lechuga no ha perdido la cosecha; si ha perdido la cosecha no fue por culpa de un animal; si perdió la cosecha por culpa de un animal no era una cabra; y si fue por culpa de una cabra, la misma no era propiedad del demandado”.

Más allá de su teoría de supuesta falta de legitimación pasiva que será atendida más adelante, la demandada no ha formulado defensa de clase alguna que no vaya dirigida a la reclamación de injunction estatutario al amparo de la Ley 161-2011. Nos parece pertinente esta aclaración, ya que nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que “el estándar de revisión de la moción de desestimación se **extiende a la solicitud de remedios alternativos**”, razón por la cual “una vez el juzgador analice ponderadamente que, **de manera principal o en la alternativa**, no existe remedio alguno en derecho, se encontrará en posición para decidir si desestima total o parcialmente una demanda”. La Comisión de los Puertos de Mayagüez v. González Freyre, 211 D.P.R. 579, 615 (2023) (énfasis suplido).

Precisamente porque la reclamación al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2011 se está desistiendo, nos parece útil consignar esta salvedad antes de entrar a discutir los méritos de nuestra reclamación al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2011.

III. SOBRE LA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN

El Estándar Procesal Aplicable en Nuestra Jurisdicción

A las páginas 6-7 de la moción dispositiva, la demandada incorrectamente articula que las mociones de desestimación deben evaluarse al amparo del “plausibility” standard desarrollado a raíz de las decisiones en Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544 (2007), y Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662 (2009). Los abogados que suscriben conocen muy bien esta doctrina, ya que mantienen una práctica muy activa ante el foro federal. Como explicaremos a continuación, a más de una década de instaurada la doctrina, nuestro Tribunal Supremo, no solo ha declinado adoptarla expresamente sino que **se ha reiterado** en múltiples ocasiones en el estándar tradicional de nuestra jurisdicción, el cual es **contrario** a la norma Twombly/Iqbal.¹ Como no descartamos que las alegaciones de la segunda demanda enmendada que estamos presentando en el día de hoy sean retadas al amparo de la Regla 10.2, nos parece importante aclarar este punto.

¹ Como cuestión de hecho, en al menos dos recursos tramitados ante dicho Foro, los suscribientes han planteado, sin éxito, que el Alto Foro debe adoptar este estándar de evaluación de las alegaciones.

La médula de la doctrina es el rechazo a lo resuelto en Conley v. Gibson, 355 U.S. 41 (1941), a los efectos de que “[i]n appraising the sufficiency of the complaint we follow, of course, the accepted rule that a complaint should not be dismissed for failure to state a claim **unless it appears beyond doubt that the plaintiff can prove no set of facts in support of his claim which would entitle him to relief**”. Íd., a las págs. 45-46 (énfasis suplido). En Twombly, el Tribunal se refirió a esa expresión como “an incomplete, negative gloss on an accepted pleading standard” y como una observación que “has earned its retirement”. Bell Atlantic Corp. v. Twombly, *supra*, a la pág. 563; véase también Ashcroft v. Iqbal, *supra*, a las págs. 669-670.

A tantos años de rechazado el estándar de Conley, nuestro Tribunal Supremo **invariablemente** ha aplicado una versión en castellano de dicho estándar que, si algo, es aún más liberal que su descontinuado contraparte federal, es decir, que “para que una moción de desestimación pueda prosperar, se tiene que demostrar de forma certera que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de derecho que se pudiere probar en apoyo a su reclamación, aun interpretando la demanda lo más liberalmente a su favor”. Inmobiliaria Baleares, LLC v. Benabe González, 2024 T.S.P.R. 112 (énfasis suplido). La más reciente reiteración de este estándar ocurrió el 7 de enero del año en curso en Banco Popular de Puerto Rico v. Cable Media of Puerto Rico, Inc., 2025 T.S.P.R. 1.

Aunque respetuosamente entendemos que las alegaciones en la demanda enmendada cumplen con el estándar de “plausibility” enunciado en Twombly, Iqbal y su extensa progenie de jurisprudencia federal, el vinculante y reiterado precedente de nuestro Tribunal Supremo deja claro que ese estándar procesal no aplica en esta jurisdicción.

El Alcance del Artículo 14.1 de la Ley 161-2011

Otro principio fundamental aplicable a las mociones de desestimación (tanto en nuestra jurisdicción, como en la federal) es aquel que establece que, ante este tipo de moción “los tribunales están obligados a tomar como ciertos, y de la manera más favorable a la parte demandante, todos los hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y concluyente”. Eagle Security Police, Inc. v. Efrón Dorado, SE, 211 D.P.R. 70, 84 (2023). Así las cosas, la moción presentada por la parte demandada requiere que se asuma como cierto que las carreteras fabricadas para la Urbanización Galicias del Mar (particularmente la de acceso desde la Carretera P.R. Número 1) y el sistema de disposición de aguas, se construyeron de forma contraria a la prescrita en los planos aprobados por la otrora Administración de Reglamentos y Permisos (en lo sucesivo “ARPe”), lo que ha afectado adversamente la prestación de servicios

municipales, así como la calidad de vida de los titulares y residentes de la urbanización. Como ya hemos explicado antes, aunque estamos desistiendo esta reclamación para evitar un extenso debate sobre el asunto que puede ser evitado, nos parece pertinente consignar las razones por las cuales se decidió incorporar una reclamación al amparo del Artículo 14.1.

La contención de la parte demandada es que, aun asumiendo la veracidad de los hechos antes reseñados, el Artículo 14.1 de la Ley 161-2011 no provee remedios apropiados. Este argumento descansa en una interpretación extremadamente literal y restrictiva de la lista no taxativa de situaciones contenida en el estatuto, o sea:

(1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; (2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; (3) la paralización de un uso no autorizado o de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; (4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

Debemos reconocer que una de las reglas principales de hermeneútica es la que establece que “[c]uando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, su texto no debe menospreciarse bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. 31 L.P.R.A. § 5341. Sin embargo, dicha regla está atemperada por la norma de que “[t]enemos el deber de hacer que el derecho sirva propósitos útiles y evitar una interpretación tan literal que lleve a resultados absurdos”. Pacheco Rodríguez v. Vargas, 120 D.P.R. 404, 409 (1988). La intersección entre la necesidad de, en primera instancia, atender el lenguaje literal de un estatuto, mientras se preserva el propósito principal de la legislación en cuestión, ha sido explicado de la siguiente forma:

Cuando interpretamos las leyes, debemos siempre acudir primero al texto, ya que si éste es claro y libre de ambigüedad, no debe ser menospreciado bajo el pretexto de cumplir su espíritu. Véase Artículo 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 14; Cuevas Santiago v. Ethicon Division of Johnson and Johnson, res. 30 de junio de 1999, 99 TSPR 107.

No obstante, la literalidad de una ley puede ser ignorada por los tribunales cuando ella es claramente contraria a la verdadera intención o propósito legislativo, según tal propósito o intención pueda surgir de la totalidad del estatuto o de la totalidad de la sección envuelta. Véase, Pueblo v. Zayas Rodríguez, res. el 17 de febrero de 1999, 99 TSPR 15.

Todas las leyes, aun las clarísimas, requieren interpretación. Cuando existe alguna ambigüedad, el tribunal debe rechazar una interpretación literal y forzada de un texto legal que conduzca a un resultado que no puede haber sido el que intentó el legislador. La letra de la ley no debe ser seguida ciegamente en casos que no caen dentro de su espíritu y fin. Íd.

Al interpretar las leyes, los tribunales debemos siempre considerar los propósitos perseguidos por la Asamblea Legislativa, para atribuir a la

legislación un sentido que asegure el resultado que se quiso obtener. La obligación fundamental de los tribunales es imprimirle efectividad a la intención legislativa, propiciando de esta forma la realización del propósito que persigue la ley. El fin principal de la interpretación estatutaria es descubrir la intención del legislador y su propósito social para hacer que prevalezca este propósito y evitar interpretaciones que conduzcan a resultados irrazonables.

Otero de Ramos v. Díaz Saldaña, 156 D.P.R. 856, 883-884 (2002) (énfasis suplido; subrayado en el original)

No puede seriamente disputarse que el Artículo 14.1 de la Ley 161-2011, al igual que su predecesor, el Artículo 28 del la Ley 76-1975, según enmendada, 23 L.P.R.A. § 72, persiguen el mismo propósito: asegurar que quien realiza obras de edificación lo haga previo a obtener los debidos permisos y en estricto cumplimiento con las condiciones dispuestas en el permiso expedido². Obviamente el legislador codificó los remedios que de ordinario pudiesen imponerse con relación a construcciones realizadas sin permisos expedidos o de espaldas a los términos de los permisos a la paralización de las obras, la demolición de las mismas o la revocación de los permisos. En efecto, estos son los remedios apropiados en la enorme mayoría de los casos ya que este tipo de litigación suele surgir mientras las obras aún se están construyendo o muy poco tiempo después de concluida. No nos parece que haya sido la intención legislativa condonar desviaciones de lo dispuesto en los permisos expedidos, simplemente porque las mismas se traen ante la consideración del tribunal habiendo ya transcurrido tanto tiempo de la edificación que la cancelación del permiso, la paralización de la obra o la demolición de lo edificado, ya no constituyen remedios eficaces. Por lo tanto, respetuosamente entendemos que estamos ante una enumeración *numerus apertus*. Ciertamente, en casos como el de marras, si un tribunal tiene la facultad de decretar “la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado”, tiene necesariamente la facultad de ordenar la **realización** de trabajos para conformar la obra ya edificada a las condiciones de los permisos obtenidos en casos, como el que nos ocupa, en el que la paralización de la obra ya se ha tornado académica. Después de todo, “[e]s una máxima reconocida en el derecho puertorriqueño que ‘*el que puede lo más, puede lo menos*’”. Suárez Cáceres v. CEE, 176 D.P.R. 31, 68-69 (2009) (bastardillas en el original). El interpretar la enumeración contenida en este estatuto como una *numerus clausus* equivaldría a la validación de construcciones no autorizadas o edificadas sin seguir las especificaciones de los permisos emitidos, una vez el

² Véase Plaza Las Américas, Inc., Rose Land, S.E. v. N & H, S.E. / Tienda Sedeco, 166 D.P.R. 631, 653-655 (2005) (explicando el propósito del otrora Artículo 28 de la Ley 76-1975).

paso del tiempo haga que la revocación del permiso, la paralización de la obra o su demolición dejen de ser remedios efectivos.

Nuevamente reiteramos que estamos desistiendo de la reclamación al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2011, no porque entendamos que la misma carece de fundamento sino por consideraciones puramente pragmáticas de economía procesal.

IV. MOCIÓN DE SENTENCIA SUMARIA

Contestación a Relación de Hechos Incontrovertidos

A tenor con la Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(b), a continuación, admitimos, negamos o cualificamos los hechos que la parte promovente propone como incontrovertidos, utilizando la misma numeración de párrafos esbozada por dicha parte:

- i. Se admite.
- ii. Se niega. El Plan Territorial del Municipio fue aprobado y suscrito por el alcalde, el entonces gobernador y el entonces presidente de la Junta de Planificación. Véase Anejo A (plan de Ordenamiento), a la pág. 1 (después de la caratula). El referido plan fue aprobado por la Junta de Planificación Mediante la Resolución JP-PT-64-5. Véase Anejo B (Resolución JP-PT-64-5).
- iii. Se niega. De ninguno de los documentos adjuntos se sostiene afirmativamente el hecho incontrovertido propuesto, entiéndase que “[a]l demandante Municipio de Juana Díaz no se le han delegado las competencias o facultades comprendidas en las Jerarquías de la I a la III según comprendidas en el Artículo 6.015 del Código Municipal” (énfasis en el original).
- iv. Se admite.
- v. Se admite.
- vi. Se admite.
- vii. Se admite.
- viii. Se admite.
- ix. Se admite.
- x. Se admite.

Hechos Incontrovertidos Adicionales

La Regla 36.3(b)(3) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(b)(3), le permite al promovido en una moción de sentencia sumaria proponer hechos adicionales que no estén en

controversia, siempre cuando también estén apoyados por prueba documental admisible. Así las cosas, la parte demandante propone que:

1. Galicias del Mar CDBG-MIT LLC es una compañía de responsabilidad limitada organizada el 24 de febrero de 2024. Véase Anejo C (Certificado de Organización).
2. El fin comercial anunciado en el certificado de organización de Galicias del Mar CDBG-MIT LLC es “[a]ny and all purposes for which limited liability companies may be formed in the Commonwealth of Puerto Rico. Véase Anejo C, Artículo III.
3. La dirección de las oficinas principales de Galicias del Mar CDBG-MIT LLC es 335 Calle Juan C. Borbón, Suite 67, Guaynabo, Puerto Rico 00969³. Véase Anejo C, Artículo II.
4. El señor Jaime Casellas aparece como persona autorizada de Galicias del Mar CDBG-MIT LLC, con el correo electrónico propertysalespr@gmail.com. Véase Anejo C, Artículo II.
5. El certificado de organización de Galicias del Mar CDBG-MIT LLC no divulga la identidad de su(s) administrador(es). Véase Anejo C, Artículo V.
6. El 2 de septiembre de 2021, el señor Jaime Casellas cursó una comunicación escrita al Municipio de Juana Díaz, en calidad de “socio”⁴ de Galicias del Mar LLC. Véase Anejo D (Carta del 2 de septiembre de 2021).
7. El timbrado de la carta del 2 de septiembre de 2021 utiliza para Galicias del Mar LLC la misma dirección en la que, según su certificado de organización, ubican las oficinas principales de Galicias del Mar CDBG-MIT LLC, aunque añade el número de buzón privado “PMB 335-35”, información que no aparece en el certificado de organización. Véase Anejo D.
8. La carta del 2 de septiembre de 2021 utiliza para Galicias del Mar LLC el correo electrónico porpertysalesprl@gmail.com. Véase Anejo D.
9. Galicias del Mar LLC se organizó como una compañía de responsabilidad limitada con oficinas principales en “1250 Ponce de León Ave., Suite 811, San Juan, PR, 00907”. Véase Anejo E (Certificado de Organización de Galicias del Mar LLC), Artículo II.

³ Al comenzar gestiones para diligenciar el emplazamiento en el caso de marras, nos percatamos de que esta dirección corresponde a un establecimiento comercial para el manejo de correo privado, no a una oficina comercial.

⁴ Esta designación es inusual ya que se trata de una compañía de responsabilidad limitada y no de una sociedad. De ordinario, a las personas con interés pecuniario en este tipo de entidad se les designa como “miembros”. 14 L.P.R.A. § 3968.

10. Galicias del Mar LLC designó al Lic. Angel D. Noriega Haiffe⁵ como persona autorizada, con la misma dirección de las oficinas principales de la empresa y con el correo electrónico angel.noriega@nhlawpr.com. Véase Anejo E, Artículo IV.
11. Galicias del Mar LLC designó a J & K Investment Property, Inc. como su administrador, con una dirección física “Urb. Bosque Llano E-21, Calle Jaguey, San Lorenzo, PR, 00754” y un correo electrónico de jkinvestmentpr@yahoo.com. Véase Anejo E, Artículo V.
12. Según la base de datos Bizapedia, Galicias del Mar LLC es una de 22 empresas que supuestamente tienen sus oficinas principales ubicadas en 1250 Ponce de León Ave., Suite 811, San Juan, PR, 00907⁶. Véase Anejo F (screenshot de información publicada en Bizapedia).

Legitimación Activa del Municipio

La totalidad del argumento esgrimido por la demandada para cuestionar la legitimación activa del Municipio gira en torno a la interpretación de dicha parte sobre a cuales gobiernos municipales pueden comparecer, *ipso jure*,⁷ a reclamar remedios al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2011. Ya hemos explicado las razones por las que decidimos incluir una reclamación bajo dicho estatuto y las razones por las que ahora estamos desistiendo de dicha reclamación. Tomada dicha decisión, no vemos razón alguna para argüir un asunto que se ha tornado académico. La parte demandada no plantea que el Municipio carezca de legitimación activa para promover las causas de sentencia declaratoria e injunction clásico.

Legitimación de la Asociación de Residentes

En una muy escueta y deficiente discusión de la figura de legitimación activa de organizaciones, la parte demandada audazmente plantea que el que Asociación de Propietarios de Galicia del Mar, Inc. carece de legitimación porque supuestamente se requiere la “participación individual” de sus miembros. En efecto, “[s]i la agrupación acude al foro judicial a nombre de sus miembros aunque esta no haya sufrido daños propios, tiene que demostrar que uno de sus miembros (1) tiene legitimación activa para demandar a nombre propio; (2) los intereses que se pretenden proteger están relacionados con los objetivos de la organización, y (3) la reclamación y

⁵ Según su perfil de LinkedIn, esta persona es abogado y corredor de Bienes raíces. <https://pr.linkedin.com/in/angel-noriega-902a9122>

⁶ <https://www.bizapedia.com/addresses/1250-ponce-de-leon-ave-san-juan-pr-00907.html>

⁷ De su faz, aquellos que ostentan las primeras tres competencias. Sin embargo, el estatuto deja claro que puede presentar la acción “cualquier persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado” (énfasis suplido). Este amplio criterio obviamente no excluye a un municipio que, como Juana Díaz en el caso de marras, pueda verse adversamente afectado.

el remedio solicitado no requieren la participación individual". Fundación Surfrider, Inc. v. ARPe, 178 D.P.R. 563, 582-583 (2010). La parte demandada limita su planteamiento al tercer elemento.

La tesis del demandado es a los efectos de que, para adjudicar el pleito este Honorable Tribunal “tendría que dilucidar estos hechos, en su día, examinando la evidencia documental y testifical de quienes se alega han sufrido determinados daños”. Cabe señalar que el presente caso no contiene una reclamación para el resarcimiento de **daños pecuniarios**, por lo cualquier evaluación sobre “daños” que se limita a evaluar si los demandantes pueden impetrar remedios **declaratorios e interdictales**. Sin mayor elaboración, la parte demandada propone la expresión realizada en Asociación de Maestros de Puerto Rico v. Torres, 137 D.P.R. 528, 542-543 (1994), a los efectos de que “la reclamación y el remedio solicitado no requieren la participación individual en el pleito de los miembros de la Asociación en vista de que el planteamiento que se hace es uno puramente de derecho, relativo a la constitucionalidad de una ley”, como una que establece que las asociaciones solo tienen legitimación activa en controversias de estricto derecho. Obviamente se trata de una observación coyuntural, aplicable a una acción en la que un gremio magisterial impugnaba la validez de una medida legislativa que otorgaba vales para transferir estudiantes del sistema público a instituciones educativas privadas.

Existen múltiples ejemplos de acciones en las que, como la de marras, se requería la presentación de prueba y que en nada se asemejaban al ejercicio puramente jurídico se evaluar la constitucionalidad de un estatuto. Por mencionar algunos, en Colegio de Ópticos de Puerto Rico v. Vani Visual Center, 124 D.P.R. 559 (1989), se permitió que un gremio de optómetras solicitarse un decreto para detener la operación no autorizada de la práctica de esa profesión, esgrimiendo el argumento de que tal actividad comercial “constituye un menoscabo del valor de las licencias de aquellas personas autorizadas a practicar la profesión en Puerto Rico”, o sea, por daños sufridos por su matrícula. Íd., a la pág. 562. En torno al requisito de que el litigio no requiere la participación individual de los miembros, el Tribunal resolvió que:

El último de estos factores es particularmente relevante a la controversia de autos. La determinación de la legitimación para incoar el pleito **depende de la naturaleza del remedio solicitado**. Si la petición es de naturaleza interdictal, una sentencia declaratoria o cualquier otro remedio que beneficiara a todos los miembros realmente perjudicados, procede que se le reconozca su legitimación activa.

Íd., a la pág. 566 (énfasis suplido)

Evidentemente el concepto de “participación individual” se refiere a la acumulación de los miembros de la asociación **como parte**, no a su eventual comparecencia como testigo. El caso de Colegio de Ópticos de Puerto Rico v. Vani Visual Center, *supra*, no presentaba una controversia de

“estricto derecho”. Para prevalecer, el Colegio de Ópticos debía **probar** que: 1) la parte demandada estaba ejerciendo ilegal de la optometría; y 2) que dicho ejercicio legal de esa profesión menoscababa el valor de las licencias de los miembros del Colegio. Este último elemento solo podía probarse mediante el testimonio de miembros del Colegio.

En síntesis, el que algún residente de la Urbanización de Galicias del Mar deba en su día declarar en torno a cómo las condiciones de las calles y de los sistemas de desagüe afectan adversamente a la comunidad no constituye el tipo de “participación” al que se hace referencia como tercer elemento del análisis de standing institucional. Estamos ante el caso clásico en el que una asociación impetra remedios no pecuniarios en beneficio de toda la matrícula, exentos de esta porción del análisis según las previamente citadas expresiones hechas en Colegio de Ópticos de Puerto Rico v. Vani Visual Center, *supra*. Claro está, es altamente probable que el medio probatorio que se utilice sea la celebración de una inspección ocular para que sea este Honorable Tribunal quien examine, ausculte y evalúe las condiciones de las calles y del sistema de desagües.

Legitimación Pasiva

Dicen que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Uno pensaría que si una entidad es objeto de una reclamación judicial en torno a un asunto con el que no guarda relación alguna, ese sería el primer y único argumento en una moción dispositiva. En el presente caso, a la página 22 de 26 contenidas en su moción dispositiva, dicha parte escuetamente plantea que:

Según surge de los hechos no controvertidos traídos ante este Honorable Tribunal, en particular los enumerados v al x de la Sección III (d) de este escrito, y los documentos que la sustentan, la demandada compareciente no es dueña del inmueble objeto del pleito, ni ostenta derecho alguno sobre este inmueble, ni sobre permisos o autorizaciones gubernamentales para llevar a cabo construcción u obra alguna en el inmueble donde enclava la Urbanización Galicia del Mar, por lo que deben desestimarse de manera sumaria todas las causas de acción traídas contra la demandada compareciente.

Los hechos incontrovertidos a los que se hace referencia en este escueto párrafo que constituye la **totalidad** del argumento de falta de legitimación pasiva de los demandados es que, según constancias del Registro de la Propiedad Inmueble, la propiedad inmueble que compone el remanente por desarrollar y ciertas áreas comunes de la urbanización Galicias del Mar fue adquirido por una entidad organizada por el Banco Popular de Puerto Rico, que a su vez la vendió a una entidad llamada Galicias del Mar, LLC. La prueba documental que establece la realidad registral de quien figura como titular del inmueble se queda a varios años luz de establecer como

un hecho incontrovertido el que “la demandada compareciente no es dueña del inmueble objeto del pleito, ni ostenta derecho alguno sobre este inmueble, ni sobre permisos o autorizaciones gubernamentales para llevar a cabo construcción u obra alguna en el inmueble donde enclava la Urbanización Galicia del Mar”.

En primer lugar, como se sabe, contrario a lo que sucede con negocios jurídicos como la hipoteca, la inscripción de la titularidad es puramente **potestativa**. 30 L.P.R.A. § 6031 (“Cualquier persona con interés en un título particular **podrá** solicitar su inscripción”) (énfasis suplido). Así las cosas, si bien la publicidad registral puede generar protección a terceros adquirentes bajo determinadas circunstancias, el hecho de que el dominio sobre un inmueble conste inscrito a favor de una parte, no garantiza que no haya ocurrido un negocio jurídico extregistral que haya transferido el dominio.

Mucho menos pueden las constancias del registro establecer absolutamente nada en torno a quien es el tenedor de “permisos o autorizaciones gubernamentales para llevar a cabo construcción u obra alguna”, ninguna de esas cosas constituyen títulos inscribibles. 30 L.P.R.A. §§ 6011-6022.

Llama la atención poderosamente que la parte demandada no haya realizado el más mínimo esfuerzo por establecer cuáles son las actividades comerciales a las que se dedica, para que así este Ilustrado Foro pueda concluir que nada tienen que ver con la Urbanización Galicia del Mar. Ciertamente ello hubiese sido más efectivo que pretender que ese hecho sea inferido de que la propiedad inmueble pertinente aparece registrada a nombre de otra entidad. Aunque es ciertamente posible que una empresa no relacionada a dicha organización incluya “Galicias del Mar” en su nombre, ello es en extremo improbable.

Según se desprende de los hechos incontrovertidos propuestos en el presente escrito de oposición y debidamente fundamentados por la prueba documental admisible adjunta, era más que razonable para la parte demandante acumular a Galicia del Mar CDBG-MIT LLC como parte demandada. Según se desprende del **Anejo D** adjunto, hace varios años, el señor Jaime Casellas compareció por escrito ante el Municipio en representación de “la Administración del Proyecto Galicia del Mar”. Aunque el timbrado de la comparecencia del señor Casellas hace referencia a “Galicias del Mar LLC, la dirección allí brindada (que resulta ser un **buzón postal** en un correo privado) es la misma que aparece registrada como la oficina principal de Galicia del Mar CDBG-MIT LLC. El correo electrónico designado en dicha comunicación únicamente difiere del

consignado en el certificado de organización de Galicias del Mar CDBG-MIT LLC por la adición del número uno (“1”).

Jaime Casellas figura como persona autorizada en el certificado de organización de Galicias del Mar CDBG-MIT LLC, pero **no se menciona en lo absoluto** en el de Galicias del Mar LLC. Esta última empresa no incluye en su certificado ninguna información de contacto (incluyendo correos electrónicos) o de personas autorizadas en común con la carta enviada al Municipio o con el certificado de organización de la parte demandada. Como cuestión de hecho, mientras la oficina principal de la parte demandada es un buzón privado, la de Galicias del Mar LLC es una **compartida por otras 21 empresas** en lo que aparenta ser un espacio rentado para gestiones comerciales.

De lo anterior, además de colegirse que la demandada se quedó sumamente corta en el establecimiento de hechos incontrovertidos que permitiesen concluir que dicha parte no tiene relación alguna con la titularidad y/o administración y/o desarrollo de la Urbanización, la invocación de la otra empresa devela la necesidad de realizar descubrimiento de prueba para dilucidar la relación, si alguna, entre ellas, así como sus respectivos roles en el proyecto. Véase 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.6. La segunda demanda enmendada que habremos de presentar en los próximos días habrá de acumular a Galicias del Mar LLC como codemandada.

POR TODO LO CUAL, se solicita de este Honorable Tribunal que deniegue la moción dispositiva presentada por la parte demandada.

CERTIFICO: Que el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos de la Rama Judicial (SUMAC), de manera simultánea con la presentación del presente escrito, notificará copia fiel y exacta del mismo, vía correo electrónico, a todos los abogados de récord.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 2 de mayo de 2025.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,

LCDO. LUIS A. MERCADO CÓRDOVA
P.O. Box 132
Juana Díaz, Puerto Rico 00795
Tel. (787) 562-5451
e-mail: lcdo.mercadocordova@gmail.com

f/LUIS A. MERCADO CÓRDOVA
R.U.A. Número 21271

Abogado de la Asociación de Propietarios de
Galicia del Mar, Inc.

M.L. & R.E. LAW FIRM
Cobian's Plaza, Suite 404
1607 Ave. Ponce de León
San Juan, Puerto Rico 00909
Tel (787) 999-2972

f/JORGE MARTÍNEZ LUCIANO
R.U.A. Número 13,011
e-mail: jorge@mlrelaw.com

f/ EMIL RODRÍGUEZ ESCUDERO
R.U.A. Número 15,772
e-mail: emil@mlrelaw.com

Abogados del Municipio de Juana Díaz